

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Usurpação (arts. 161 e 162 do CP)

Essa é uma aula "*noveleira*".

Você se lembra da novela mexicana "A Usurpadora", nela a "irmã gêmea má" acusa a "irmã gêmea boa" de usurpar tudo de sua vida, e por isso a chama de "La Usurpadora" (rs).

Usurpar é APODERAR-SE INDEVIDAMENTE de alguma coisa. São condutas como a usurpação de um bem imóvel ou de rebanhos que o Código Penal pune no capítulo que trata da "Usurpação".

Vamos conhecer as condutas.

CONDUTAS DE USURPAÇÃO DE BEM IMÓVEL

O Código Penal prevê três condutas ligadas a usurpação de bens imóveis:

- Alteração de limites
- Usurpação de águas
- Esbulho possessório

Vamos ao primeiro crime:

Alteração de limites

Art. 161 - Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

Na novela "Rei do Gado", havia uma histórica briga entre os patriarcas Mezenga e Berdinazzi por causa de um cerca de divisória entre as duas propriedades (não falei que estava noveleiro nessa aula). Essa é a conduta que o crime de **ALTERAÇÃO DE LIMITES** visa punir.

A doutrina entende ser um CRIME PRÓPRIO, ou seja, que só pode ser cometido pelo "proprietário vizinho" (é "próprio" dessa pessoa, e não de qualquer pessoa).

Além disso, é um CRIME FORMAL, ou seja, a consumação ocorre com a ação de suprimir ou deslocar o sinal indicativo de linha divisória, independente de efetivo acréscimo de propriedade.

Já a **Usurpação de águas** está assim tipificada:

Art. 161 ...

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem:

Usurpação de águas

I - desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias;

O Código Civil diz que "*são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente*", logo, as águas que estão em uma propriedade são consideradas bem imóveis.

Águas ALHEIAS são tanto particulares quanto públicas.

Nesse contexto, se um vizinho desvia o curso do rio, ou, constrói uma grande represa impedindo o fluxo do rio, podemos estar diante do crime de **Usurpação de águas**.

Também é um crime formal, consumando com a conduta desviar ou represar, independente de efetivo proveito.

Agora o que é **Ebulho Possessório** - a terceira conduta?

Art. 161 ...

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem:..

Ebulho possessório

II - invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório.

Os dicionários dizem ESBULHO é tirar a posse de alguma coisa - desapropriar, despojar, espoliar.

Para que fique mais fácil lembrar, esbulhar tem a mesma origem do latim da palavra "desbulhar ou debulhar". A minha família se reunia no interior para debulhar milho antes de fazer pamonha. Ou você já deve ter visto alguém "se debulhar em lágrimas". A ideia é mais ou menos a mesma. Se tira algo de alguma coisa (com uma certa "força"), seja os grãos do sabugo, as lágrimas dos olhos, ou a posse de uma propriedade.

Vamos a alguns detalhes do tipo penal.

A palavra-chave é **INVADIR**.

INVADIR o que?

- Terreno ou edifício alheio.

INVADIR de que modo?

- com violência a pessoa; ou
- com grave ameaça a pessoa; ou
- mediante concurso de mais de duas pessoas

Mas isso tudo só configura o citado crime se houver uma intenção - **a intenção de ESBULHO POSSESSÓRIO (um dolo específico)**. Ou seja, deve-se ter o dolo específico de tirar a posse do proprietário e de ocupar tal bem. Se por exemplo, a invasão ocorreu "apenas" como um protesto, um ato de balburdia, ou seja, sem a intenção do esbulho possessório, não haverá tal crime (poderá responder por outros crimes).

Então essas são as três condutas ligadas a usurpação de bens imóveis: Alteração de limites; Usurpação de águas; Esbulho possessório. Sobre todas é importante fixar o seguintes:

- se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta cominada. Ou seja, responderá por Alteração de limites; Usurpação de águas; ou Esbulho possessório e pelo crime ligado a violência (pode ser uma lesão corporal, por exemplo).
- se a propriedade é particular, e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa - ação penal **privada**.

Vamos continuar com outra conduta prevista no capítulo sobre usurpação, agora é uma usurpação de rebanho.

SUPRESSÃO OU ALTERAÇÃO DE MARCA EM ANIMAIS

Veja a previsão do Código Penal:

Supressão ou alteração de marca em animais

Art. 162 - Suprimir ou alterar, indevidamente, em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa.

Vamos voltar para o "Rei do Gado", lembra da abertura da novela:



Essa é a marca feita em uma animal com um **FERRETE**: instrumento de ferro posto em brasa e destinado a marcar animais.

Assim, o Código Penal pune quem **SUPRIME** ou **ALTERA** (claro que indevidamente) esse tipo de sinal de propriedade em gado ou rebanho alheio.

É isso pessoal.

Façam as questões!! É essencial!!

Saudações

Prof. Rafael Albino

Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais;
e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos.
Philip Yancey

Resumo

USURPAÇÃO



<u>ALTERAÇÃO DE LIMITES</u>	Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia: Pena - detenção, de um a seis meses, e multa
<u>USURPAÇÃO DE ÁGUAS</u>	Quem desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias: Pena - detenção, de um a seis meses, e multa
<u>ESBULHO POSSESSÓRIO</u>	Quem invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório.. Pena - detenção, de um a seis meses, e multa
<u>SUPRESSÃO OU ALTERAÇÃO DE MARCA EM ANIMAIS</u>	Suprimir ou alterar, indevidamente, em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade: Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960